

文书编号：（2025）闽 0206 刑初 47 号

公诉机关：厦门市湖里区人民检察院

被告人吴敬明，男，1995 年 7 月 12 日生，汉族，高中文化，厦门市湖里区殿前街道长虹机械维修部维修工，户籍地厦门市湖里区殿前街道翔鹭花城三期 15 号楼 1205 室，身份证号码 350206199507120037。2025 年 6 月 13 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2025 年 6 月 20 日变更为取保候审。

厦门市湖里区人民检察院以厦湖检刑诉〔2025〕47 号起诉书指控被告人吴敬明犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判公开开庭进行了审理。厦门市湖里区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人吴敬明及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 4 月 9 日晚，被告人吴敬明在福建省厦门市湖里区殿前街道长虹机械维修部员工宿舍经同宿舍工友“老杨”推送微信，结识一名网名叫“豹子头”的男子。被告人吴敬明在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将本人农业银行借记卡卡号、绑定手机接收的短信验证码及本人微信、支付宝收款码提供给对方使用（银行卡本体未离手），供“阿豹”（另案处理）用于接收来源不明资金，双方约定：单卡月酬 800 元，按月结算；另按走账流水金额的 0.8% 给付提成。2025 年 4 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日间，该卡单边流入资金 580000 元（2025 年 4 月 18 日 168000

元、2025年5月3日147000元、2025年5月21日140000元、2025年6月4日125000元）。吴敬明提供银行卡信息及收款码共计2个结算月，月酬800元/月×2个月=1600元；走账流水合计580000元，按0.8%计提成4640元，被告人吴敬明非法获利共计人民币6240元。

本院认为，吴敬明明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡卡号、收款码及验证码，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计580000元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。吴敬明在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案，如实供述主要罪行，系自首，且自愿认罪认罚，到案后积极配合查证、主动提供上线线索，依法可以从宽处罚。辩护人所提从犯、自首、认罪认罚及主观恶性较小的辩护意见成立，本院予以采纳；所提家庭困难一节，本院在量刑时酌情考虑。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

- 一、被告人吴敬明犯帮助信息网络犯罪活动罪，有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；
- 二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人吴敬明违法所得人民币6240元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。

审判员：厦门市湖里区人民法院（教学虚构） 日期：2025

年 9 月 10 日（教学虚构）